

TERMO DE ADESÃO ELETRÔNICA AOS SERVIÇOS VIDA PLANO (ACEITE VIA APLICATIVO)

Última

atualização:

____/____/____

Versão do termo: _____

1. PARTES E DEFINIÇÕES

1.1. CONTRATADA: VIDA PLANO – ASSISTÊNCIA E SEGURADOS LTDA. (“Prestadora”), CNPJ: 48.822.296/0001-52, com sede em Ribeirão Preto. A Prestadora **atua como intermediadora de serviços e negócios**, disponibilizando via Aplicativo Vida Plano (“App”) o acesso a soluções e benefícios **prestados por parceiros terceiros**, conforme este Termo.

1.2. CONTRATANTE: Pessoa Natural, acima de 18 anos, que cria conta no **aplicativo Vida Plano** (“Aplicativo Vida Plano (“App”)”), aceita este Termo de Adesão eletronicamente e realiza a contratação do **plano e/ou módulos** selecionados.

1.3. Contratação individual: cada **módulo é contratado de maneira individual**, pessoal e **intransferível**, **sem inclusão de dependentes**.

1.4. Canais oficiais: Aplicativo Vida Plano (“App”) Vida Plano e site institucional, além de demais canais informados dentro do Aplicativo Vida Plano (“App”).

Este Termo é aceito **integralmente por meio eletrônico (clickwrap)** no Aplicativo Vida Plano (“App”). Não há necessidade de preencher nome, CPF, endereço ou outros dados neste documento. A identificação do Usuário decorre do **cadastro realizado no Aplicativo Vida Plano (“App”)**, nos termos da Política de Privacidade.

2. ACEITE ELETRÔNICO E COMPROVAÇÃO

2.1. O Usuário manifesta seu consentimento ao realizar a compra dentro do Aplicativo Vida Plano (“App”)

2.2. Para fins de **prova do contrato**, a CONTRATADA poderá registrar **carimbo de tempo, IP/dispositivo, versão do termo** e demais metadados técnicos do aceite, armazenados de forma segura.

2.3. O CONTRATANTE declara que possui **capacidade civil** para contratar.

3. INÍCIO DE VIGÊNCIA E HABILITAÇÃO

3.1. A vigência das coberturas/benefícios do módulo inicia-se **imediatamente após o aceite eletrônico** deste Termo de Adesão e a **confirmação da autorização de pagamento**, quando aplicável, salvo regras específicas exibidas no fluxo do Aplicativo Vida Plano (“App”).

3.2. A CONTRATADA enviará confirmação de habilitação pelos canais eletrônicos (ex.: push, e-mail ou mensagem no Aplicativo Vida Plano (“App”)).

3.3. Em caso de insucesso na cobrança inicial, o acesso poderá ficar **limitado ou suspenso** até a regularização.

4. OBJETO

4.1. Este Termo de Adesão disciplina a adesão do CONTRATANTE às coberturas e benefícios disponibilizados pela CONTRATADA por meio do Aplicativo Vida Plano (“App”) e canais oficiais, conforme **módulos** escolhidos (“Plano”). **Os produtos podem ser comprados individualmente, por módulos independentes, sem limite de quantidade e conforme a sua necessidade**, conforme exibido no Aplicativo Vida Plano (“App”).

4.2. **Catálogo das Coberturas e Benefícios (via parceiros):** a disponibilização, abrangência e condições comerciais podem variar por região e parceiro, conforme telas do Aplicativo Vida Plano (“App”) e regulamentos específicos. Entre as coberturas e benefícios, destacam-se:

- **Auxílio Funeral com cobertura de cremação (humana): cobertura total de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais).** Em caso de morte natural ou acidental do segurado, caso não seja acionado o serviço de assistência funeral individual, é possível solicitar o reembolso das despesas, limitado ao valor contratado. Carência: 90 dias para eventos decorrentes de doença.

- **Auxílio de Cremação (pet): cobertura de até R\$ 800,00 (oitocentos reais).** Em caso de falecimento do segurado (pet), haverá o reembolso limitado ao valor contratado. Carência: 90 dias para eventos decorrentes de doença.

Observações: (i) a **rede de credenciados, preços dos credenciados, regras de uso e disponibilidade** são definidos pelos parceiros e podem sofrer atualizações; (ii) a contratação e uso desses benefícios ocorre **via Aplicativo Vida Plano (“App”)**, nos termos e regulamentos apresentados; (iii) serviços de **telemedicina** são tratados no **Item 5** abaixo.

5. REDE PARCEIRA, DESCONTOS E LIMITAÇÕES

5.1. Benefícios de descontos **não equivalem a reembolso**; aplicam-se nas condições de cada parceiro e conforme regras do Aplicativo Vida Plano (“App”).

5.2. A Prestadora poderá **atualizar a rede parceira** (inclusões/exclusões/substituições) sem caracterizar alteração lesiva, mantendo benefícios **equivalentes** ao Plano.

5.3. Serviços executados por parceiros observam seus próprios termos; a Prestadora atua como **facilitadora**, respondendo nos limites da lei pelo que lhe couber.

6. REMUNERAÇÃO, COBRANÇA E REAJUSTE

6.1. O valor da mensalidade é o exibido no Aplicativo Vida Plano (“App”) no momento da contratação.

6.2. **Cobrança:** mensal, semestral, anual e trianuais.

6.3. **Reajuste:** A remuneração será atualizada anualmente, com base na variação dos custos da Vida Plano, tendo como percentual mínimo a variação do IPCA e na sua ausência ou extinção, por outro índice instituído em sua substituição pelo governo e/ou entidades idôneas.

6.4. **Inadimplência:** no 3º (terceiro) dia de inadimplência o Aplicativo Vida Plano (“App”) será suspenso o acesso aos serviços até a regularização.

7. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

relação aos seus dados pessoais e dos dependentes, o CONTRATANTE tem ciência que:

7.1. A VIDA PLANO tem acesso aos dados pessoais, nos limites informados no momento da adesão e que estes precisam ser compartilhados com terceiros, total ou parcialmente, exclusivamente para o cumprimento das obrigações ora estabelecidas, em especial quanto ao seguro de vida, sorteios e convênios, podendo a VIDA PLANO solicitar novos dados e informações, sempre com a finalidade de melhor cumprir suas obrigações contratuais.

7.2. A VIDA PLANO faz o tratamento dos dados pessoais, exclusivamente para o cumprimento de suas obrigações e aperfeiçoamento dos serviços prestados, ficando autorizado o uso para identificação de outros produtos mais adequados ao CONTRATANTE, salvo se este enviar comunicado expresso em sentido contrário, limitando o tratamento dos dados pessoais.

7.3. Poderá solicitar a qualquer momento informações sobre os dados pessoais que constam no cadastro da VIDA PLANO visando corrigir incorreções.

7.4. Sendo criado um novo canal para a coleta de dados pessoais, a VIDA PLANO informará de forma clara e precisa os dados solicitados, a finalidade e solicitará autorização expressa para acesso e tratamento aos dados coletados.

7.5. Após o término da vigência deste contrato a VIDA PLANO poderá manter os dados pessoais em seus arquivos pelo prazo de prescrição das obrigações podendo o CONTRATANTE, após este prazo, solicitar a eliminação ou a anonimização.

7.6. A VIDA PLANO adota medidas de segurança interna para que os dados pessoais não sejam acessados por terceiros não autorizados.

10. SUPORTE E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS

10.1. O suporte e a central de atendimento estarão disponíveis pelos canais informados no Aplicativo Vida Plano (“App”).

10.2. O Usuário **autoriza comunicações eletrônicas** (Aplicativo Vida Plano (“App”), e-mail, SMS e/ou push) para informações contratuais, avisos e notificações.

10.3. Todo e qualquer sistema, plataforma ou serviço independente de seu produtor ou características, é uma espécie de produto que está sempre em atualização, e aperfeiçoamento, possuindo, constante e incondicionalmente, aspectos a serem melhorados, o que não pode ser considerado em si como falha ou defeito.

6.2. Erros de funcionamento. Eventuais erros no funcionamento da Plataforma serão corrigidos o mais breve possível, durante o período necessário para manutenção. A Vida Plano não pretende que o funcionamento do servidor da Plataforma, bem como de seu sistema, do seu banco de dados, software e de seu website, sejam livres de erros, falhas ou de interrupções, portanto, não fornece qualquer tipo de garantia expressa ou implícita, como também não se responsabiliza por danos acidentais ou indiretos sofridos pelos usuários, salvo expressa comprovação de ausência de manutenção.

11. ATUALIZAÇÕES DO TERMO

11.1. A Prestadora poderá atualizar este Termo de Adesão para refletir melhorias, requisitos legais e alterações operacionais.

11.2. Alterações **relevantes** serão comunicadas com antecedência razoável.

11.3. A **continuidade de uso** do Aplicativo Vida Plano (“App”) após a vigência das alterações indicará **aceite** do novo texto,

quando cabível.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. A nulidade de qualquer cláusula não invalida as demais.

12.2. Aplica-se a legislação brasileira. **Foro: Ribeirão Preto/SP** (com renúncia a qualquer outro mais privilegiado).

12.3. Este Termo, juntamente com os regulamentos específicos de benefícios (quando houver) e a Política de Privacidade, compõe o **instrumento contratual** aplicável à relação entre o Usuário e a Prestadora.

13. ACEITE ELETRÔNICO

Ao realizar a compra no Aplicativo Vida Plano ("App"), o Usuário:

- (i) declara ter **lido e compreendido** este Termo;
 - (ii) concorda integralmente com suas cláusulas;
 - (iii) autoriza o tratamento de dados pessoais nos termos da **Política de Privacidade**;
 - (iv) reconhece que a vigência dos módulos contratados se inicia nos termos do item **3** supra; e
 - (v) compromete-se a cumprir as regras dos módulos contratados e dos parceiros.
-